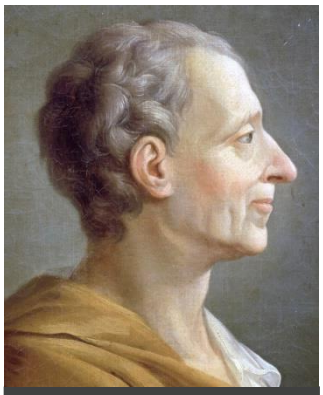
PROFESSOR FERRETTO

Montesquieu

→ Charles-Louis de Secondat:



Montesquieu
(1689 – 1755)

Biografia

- La Brède, França.
- Barão de Montesquieu.
- Formado em Direito.
- Filósofo Iluminista.

➡ Principais obras:

- Cartas Persas (1721).
- Do Espírito das leis (1748).

Do Espírito das Leis (1748)

- Método científico aplicado à Política.
- Estudo empírico das legislações.
- Leis não são universais.
- Leis devem considerar a realidade social.

By Carole J... - Self-photographed, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2533720

Formas de governo

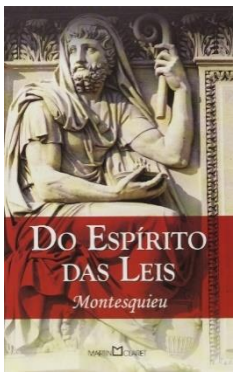
FORMAS	PODER	PRINCÍPIO
Republicano	Todos (Democracia)	Virtude
	Alguns (Aristocracia)	
Monárquico	Rei, com leis	Honra
Despótico	Rei, sem leis	Medo

"A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios."

Liberdade

- Fazer o que a lei permite.
- Regimes moderados: República e Monarquia.
- Estado: segurança.
- Tendência de abuso de poder: separação.

"é preciso que o poder limite o poder".



Os 3 Poderes

PODER	ATRIBUIÇÃO
Executivo	Governar, Proteger
Legislativo	Fazer as leis
Judiciário	Julgar com base nas leis

Questão 1

[Enem] É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder.

MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997 (adaptado).

A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito:

a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo.
b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis.
c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis.
d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências.
e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais.

Questão 2

[Unesp] Do nascimento do Estado moderno até a Revolução Francesa, ou seja, do século XVI aos fins do século XVIII, a filosofia política foi obrigada a reformular grande parte de suas teses, devido às mudanças ocorridas naquele período. O que se buscou na modernidade

iluminista foi fortalecer a filosofia em uma configuração contrária aos dogmas políticos que reforçavam a crença em uma autoridade divina.

(Thiago Rodrigo Nappi. "Tradição e inovação na teoria das formas de governo: Montesquieu e a ideia de despotismo". In: Historiæ, vol. 3, no 3, 2012. Adaptado.)

O filósofo iluminista Montesquieu, autor de Do espírito das leis, criticou o absolutismo e propôs

a) a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário.

b) a restauração de critérios metafísicos para a escolha de governantes.

c) a justificativa do despotismo em nome da paz social.

d) a obediência às leis costumeiras de origem feudal.

e) a retirada do poder político do povo.

Anotações: